



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO**

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 2 gennaio 2023

da

Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Mameli, 20, presso lo studio dell'Avv. Donatella Iacona, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

Controparte_1, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' *CP_1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;

convenuto

OGGETTO: indennità di malattia
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LA RICORRENTE *Parte_1*
accertare e dichiarare che in data 02.12.2020 l'assenza della signora *Parte_1* [...] dal domicilio indicato in via Don Giovanni Calabria 21 in occasione della visita domiciliare del medico del Lavoro inviato dall' *CP_1* era giustificata e, per l'effetto, annullare il provvedimento del Comitato Provinciale datato 08.04.2022 di cui in premessa.

PER IL CONVENUTO *CP_1* :

- 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito e/o difetto di legittimazione passiva dell' *CP_1* e/o carenza di interesse a ricorrere;
- 2) in subordine nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, mandando l'Istituto assolto da ogni domanda;
- 3) con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 2 gennaio 2023, [...] *Parte_1* ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di *CP_1*.

Rilevava la ricorrente che, con ricorso amministrativo del 28 marzo 2022 (doc. 1 fasc. ric.), ella aveva impugnato il provvedimento *CP_1* dell'11 ottobre 2021 (doc. 2 fasc. ric.), con cui l' *CP_1* aveva negato alla ricorrente l'indennità di malattia, poiché, in data 2 dicembre 2020, era risultata *irreperibile alla visita di controllo*.

Le spiegazioni rese da *Parte_1* erano state ritenute non adeguate e, con provvedimento dell'8 aprile 2022 (doc. 3 fasc. ric.), l' *CP_1* aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo ingiustificata l'assenza della ricorrente, con le conseguenze di legge.

Tale provvedimento doveva essere riformato, a parere di *Parte_1*. Riferiva la ricorrente di essere affetta da una grave forma tumorale all'addome che combatteva da oltre due anni e che l'aveva costretta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici ed a cicli di cure chemioterapiche.

In data 2 dicembre 2020, *Parte_1* alle ore 08,30 circa, era stata contattata telefonicamente e convocata d'urgenza per le ore 10,00, presso l'Ospedale per effettuare ulteriori accertamenti in vista del ricovero per l'intervento chirurgico previsto per il giorno successivo in quanto assolutamente indifferibile.

Parte_1 aveva chiesto alla sua amica *Parte_2* [...], la gentilezza di accompagnarla presso l' *Organizzazione_1* (come da dichiarazione della signora *Pt_2* : doc. 6 fasc. ric.), ove le due signore erano giunte circa alle ore 9,45.

La ricorrente aveva dovuto organizzarsi per recarsi presso la struttura ospedaliera, e non aveva avuto il tempo di riflettere e di preoccuparsi di effettuare la comunicazione di allontanamento dall'abitazione al datore di lavoro.

Parte_1 era stata ricoverata il successivo 3 dicembre 2020 (doc. 8 fasc. ric.).

La ricorrente riferiva che poteva essere ricorso anche un errore del medico nell'individuare il palazzo di residenza di *Parte_1* visto che ella vive in un complesso residenziale, munito di portineria a tempo pieno (docc. 18 e 19 fasc. ric.). Non era quindi verosimile che il medico non avesse potuto lasciare l'avviso di visita ambulatoriale.

L' *CP_1* , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. Rilevava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di interesse della ricorrente.

All'udienza del 18 luglio 2023, la Difesa di parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni ed alla documentazione medica aggiuntiva (depositata il medesimo 18 luglio 2023) relativa allo stato di salute della signora; omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La vicenda in fatto è assai semplice.

Il 2 dicembre 2020 il medico fiscale incaricato della visita di controllo, Dott. *Per_1* [...], si reca presso l'abitazione di *Parte_1* all'indirizzo indicato nel certificato medico (Milano, via Don Giovanni Calabria n. 21) per la verifica delle condizioni che comportano l'assenza dal lavoro per malattia della ricorrente.

Il certificato inviato da *Parte_1* attesta l'assenza per malattia dal 27 novembre 2020 al 13 dicembre 2020 ed indica l'indirizzo di residenza in Milano, via Don Giovanni Calabria n. 21 (doc. 2 fasc. *CP_1*).

Il medico incaricato redige una relazione negativa, da cui risulta che l'accesso del 2 dicembre 2020 alle ore 10,46 presso l'abitazione aveva dato il seguente esito: “*accesso - sconosciuto / irreperibile*”. Risultava inoltre dalle annotazioni in calce al verbale la seguente verbalizzazione: “*nominativo non presente sul citofono. Sono in possesso di foto. Custode assente. Numero a cui citofonare non indicato*” (doc. 3 fasc. *CP_1*).

Il medico fiscale allega anche la foto del citofono del palazzo (doc. 4 fasc. *CP_1*) e dell'ingresso del palazzo dove è residente la ricorrente (doc. 5 fasc. *CP_1*), coincidente con la fotografia allegata dalla ricorrente medesima (doc. 19 fasc. ric.). Il medico è quindi impossibilitato anche a lasciare l'invito per la visita di controllo ambulatoriale.

2. La prima eccezione dell' *CP_1* va condivisa.

Parte_1 chiede, nel proprio ricorso, solamente che venga annullato il provvedimento del Comitato Provinciale datato 8 aprile 2022 (il doc. 3 fasc. ric.).

Si tratta della delibera di rigetto, da parte della Comitato provinciale dell' *CP_1* , del ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento di mancato riconoscimento dell'indennità di malattia, essendo risultata *Parte_1* non reperibile alla visita di controllo domiciliare.

Va quindi osservato, in via del tutto preliminare, che, anche ritenendo fondate le ragioni della ricorrente (e quindi anche prescindendo dai solidi esiti documentali di cui al § 1, e pur considerando la messe documentale depositata in concomitanza con l'udienza di discussione), l'auspicato annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo non potrebbe in ogni caso comportare l'*accoglimento del ricorso medesimo*, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato in sede

amministrativa. Quindi ciò non porterebbe *in ogni caso* al riconoscimento del diritto della lavoratrice all'indennità di malattia che le è stata negata.

Se ne ricava (in conformità anche al precedente analogo Trib. Milano, n. 1358 del 3 giugno 2022, est. Porcelli) che in sostanza Parte_1 difetta di interesse ad agire in rapporto alla domanda svolta.

Ogni altra questione è assorbita.

3. Sussistono le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale della ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **rigetta** il ricorso di Parte_1

2) **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso il 18 luglio 2023.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani